

1501075-72.2022.8.26.0537

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Daniela de Carvalho Duarte

Comarca: São Bernardo do Campo

Foro: Foro de São Bernardo do Campo

Vara: 5ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 23/08/2022

... das elementares dos dois crimes de roubo majorado pelo concurso de agentes, praticados em concurso formal, inexistindo dúvida quanto à autoria.

A materialidade do delito de roubo vem consubstanciada nos autos de exibição, apreensão e entrega de págs.24/25 (aparelhos celulares subtraídos) e de avaliação de págs.22/23.

Quanto à autoria, nas duas fases da persecução ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Bernardo do Campo

Foro de São Bernardo do Campo

5ª Vara Criminal

Rua 23 de Maio, 107, São Bernardo do Campo-SP - cep 09606-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1501075-72.2022.8.26.0537 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501075-72.2022.8.26.0537

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2137273/2022 - 02º D.P. S.BERNARDO DO CAMPO, 25086202 - 02º D.P. S.BERNARDO DO CAMPO, 2137273 - 02º D.P. S.BERNARDO DO CAMPO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

YAGO OLIVEIRA DOS SANTOS e outros

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Daniela de Carvalho Duarte

Vistos.

LUIS FERNANDO CECCATO MESQUITA, YAGO OLIVEIRA DOS SANTOS e JONATHAN PEREIRA DOS SANTOS, qualificados nos autos, foram denunciados e processados como incurso no artigo 157, §2º, inciso II, por duas vezes, na forma do artigo 70, ambos do Código Penal, porque no dia 19 de maio de 2022, por volta das 21h20min, na Rua Carlos Estevão, nº 140, bairro Jordanópolis, nesta Comarca de São Bernardo do Campo,

previamente ajustados, agindo com unidade de desígnios e conjunção de esforços, subtraíram, para proveito comum, mediante grave ameaça, 01 (um) telefone celular da marca Samsung, de propriedade de Simone Matos Braga, e 01 (um) telefone celular da marca Xiaomi, de propriedade de Rogério Costa de Oliveira.

Segundo o apurado, os acusados se ajustaram entre si para a prática de um crime de roubo. Para tanto, passaram a caminhar pelas vias desta Comarca de São Bernardo do Campo, até que acessaram a Rua Carlos Estevão, nº 140, bairro Jordanópolis, avistaram as vítimas Simone e Rogério paradas em ponto de ônibus e decidiram abordá-las.

YAGO e LUIS FERNANDO se aproximaram do ponto de ônibus, ao passo que JONATHAN permaneceu um pouco afastado, dando apoio moral e cobertura aos seus comparsas. LUIS FERNANDO abordou Simone e, fazendo menção de estar armado, exigiu a entrega do telefone celular dela, ameaçando matá-la caso não o entregasse.

YAGO, por sua vez, efetuou a abordagem de Rogério, e colocando uma das mãos sob as vestes para simular o porte de arma de fogo, também exigiu que ele lhe entregasse o telefone celular.

As vítimas atenderam à exigência e entregaram seus aparelhos telefônicos. Os três roubadores se evadiram do local e voltaram a caminhar pela via pública, até que cruzaram com uma viatura da Polícia Militar.

Os policiais constataram que os acusados ameaçaram se dividir quando notaram a aproximação da guarnição, além de ficarem olhando para trás para saber se estavam sendo seguidos, razão pela qual foram abordados.

Realizada revista pessoal, os policiais encontraram dois telefones celulares na posse de YAGO, mas ele sabia apenas a senha desbloqueio de um aparelho. O outro ostentava a fotografia de uma mulher na tela inicial. JONATHAN estava com um aparelho telefônico e também desconhecia a senha para desbloqueio da tela.

Durante a abordagem, Rogério se aproximou na intenção de comunicar aos policiais o crime de roubo, oportunidade em que prontamente reconheceu YAGO como o agente que o abordou (pág. 19). Na ocasião, ele também reconheceu o aparelho encontrado na posse deste acusado e informou que a fotografia da tela bloqueada é de sua filha.

Nestas circunstâncias, os acusados foram presos em flagrante e conduzidos à Delegacia de Polícia. A vítima Simone foi contatada, compareceu ao Distrito Policial e procedeu ao reconhecimento de YAGO e LUIS FERNANDO como os agentes que praticaram os crimes de roubo (cf. auto de reconhecimento de pág. 18).

Acompanhada por inquérito policial (págs. 04/43), a denúncia foi recebida às págs.95/102. Regularmente citados (págs. 142, 145 e 147), os réus apresentaram resposta à acusação às págs.103 e 150. Não presentes as hipóteses de absolvição sumária (págs.152/153), em instrução foram ouvidas as vítimas e uma testemunha comum, interrogando-se os réus. Foi homologada a desistência da oitiva da testemunha Braulio Roberto da Silva.

Em debates, a acusação requer a condenação dos acusados nos termos da denúncia, com reconhecimento da causa de aumento de pena do concurso de agentes, do concurso formal de crimes, fixando-se o regime inicial semiaberto.

A defesa requer a absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, postula a fixação de pena-base no mínimo legal, reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, fundamentação idônea para elevação da pena pelo concurso de agentes acima do mínimo legal e estabelecimento de regime prisional mais benéfico para início de cumprimento da pena privativa de liberdade.

É o relatório do essencial.

Fundamento e DECIDO:

A pretensão acusatória merece integral acolhida, pois a prova dos autos demonstra com clareza a confluência das elementares dos dois crimes de roubo majorado pelo concurso de agentes, praticados em concurso formal, inexistindo dúvida quanto à autoria.

A materialidade do delito de roubo vem consubstanciada nos autos de exibição, apreensão e entrega de págs.24/25 (aparelhos celulares subtraídos) e de avaliação de págs.22/23.

Quanto à autoria, nas duas fases da persecução penal os réus confessaram a prática

do delito:

Horas antes encontraram-se em praça pública, onde beberam e consumiram droga. Resolveram praticar um crime de roubo para obter dinheiro e comprar mais substância entorpecente. No trajeto, visualizaram as duas vítimas em ponto de ônibus situado no local do fato. LUIS FERNANDO aproximou-se da vítima Simone e, agindo como se estivesse armado, subtraiu o aparelho celular dela (o réu Luis Fernando admitiu tal conduta em Juízo). YAGO abordou a vítima Rogério e ordenou a entrega do aparelho celular (o réu Yago confessou a autoria de tal conduta em seu interrogatório judicial). JONATHAN ficou mais distante, dando cobertura aos comparsas (assim também admitiu Jonathan em Juízo). Não portavam arma de fogo. Juntos, fugiram na posse dos aparelhos celulares subtraídos.

Pouco depois, caminhavam juntos pela via pública quando foram abordados por policiais militares. JONATHAN portava um dos aparelhos celulares subtraídos e, YAGO, o outro. Confessaram a prática do delito aos milicianos.

Declararam-se arrependidos.

Os acusados confessaram na presença de Magistrada e sob o pálio das garantias constitucionais.

Sem margem para divagações doutrinárias ou hermenêuticas, constitui a confissão elemento seguríssimo de prova. Apenas incomum circunstância, aqui não encontrada, que lhe evidencie a insinceridade, justifica sua recusa.

Nesse sentido:

“Tem se entendido que a confissão judicial, por presumir-se livre dos vícios de inteligência e vontade, tem valor absoluto e serve como base à condenação, ainda que se constitua no único elemento incriminador, pois só perderá sua força se desmentida por veemente prova em contrário, como na hipótese de auto-acusação falsa” (RT 625/338).

Representa, pois, dado relevantíssimo na formação da convicção, máxime se valorizado seu poder de convencimento pelo restante da prova colhida tal como se verifica no presente caso, nada existindo no sentido de infirmá-la ou de fragilizá-la.

A confissão vem corroborada sob o crivo do contraditório nas declarações das vítimas Simone e Rogério, que narraram os lances dos crimes de roubo praticados por três indivíduos, mediante única ação e grave ameaça exercida com simulação de arma de fogo, espancando qualquer dúvida acerca da autoria:

Estavam no ponto de ônibus situado no local do fato quando dois indivíduos se aproximaram. LUIS FERNANDO tocou no joelho da vítima Simone e ordenou a entrega de seu aparelho celular. A ofendida não bem compreendeu a exigência. Luis Fernando, então, com mão na cintura, agindo como se estivesse armado, exigiu novamente a entrega do bem, tendo sido prontamente atendido.

Simone relatou que YAGO era o comparsa do réu, acompanhando-o no ponto de ônibus. Não viu a ação praticada por YAGO, que fugiu do local juntamente com Luis Fernando e com o terceiro que ficou mais distante, dando cobertura aos comparsas. A vítima Rogério contou-lhe que também tinha sido roubada por um daqueles indivíduos.

A vítima Rogério narrou que, enquanto LUIS FERNANDO roubava o bem de Simone, o comparsa dele aproximou-se e, agindo como se estivesse armado, com as mãos por dentro da blusa, exigiu a entrega de seu aparelho celular. Viu que o réu JONATHAN aguardava os roubadores a vinte metros, dando-lhes cobertura. Com medo de represálias, diante da superioridade numérica e da possibilidade de emprego de arma de fogo, entregou o bem.

Na posse dos aparelhos celulares, os três roubadores fugiram correndo.

Simone deixou o local e Rogério dirigiu-se à empresa onde trabalha. Aproximadamente quarenta minutos depois da consumação do delito, o ofendido Rogério voltava para a sua casa quando visualizou os roubadores sendo abordados por policiais militares (a 700 metros do local do crime, segundo informou) e se aproximou para noticiar o fato. Viu que, em poder dos rapazes, havia sido apreendido os dois aparelhos celulares subtraídos.

A vítima Simone foi localizada por meio dos contatos de seu aparelho celular e se

dirigiu à Delegacia de Polícia, onde recuperou o bem e reconheceu dois roubadores. Ratificando a reconhecimento anterior (cf. autos de reconhecimento pessoal às págs. 18 e 19), em Juízo as vítimas reconheceram os réus (placas nº 01 - Jonathan, nº 03 - Luis Fernando e nº 04 - Yago), exibido dentre outros dois indivíduos, como sendo os roubadores. Identificaram LUIS FERNANDO, YAGO e JONATHAN como sendo os rapazes que praticaram o crime.

Simone foi firme: Luis Fernando (nº 03) foi o rapaz que dela se aproximou e, simulando porte de arma de fogo, subtraiu o seu aparelho celular. Yago (nº 04) estava ao lado dele no ponto de ônibus (não viu o rosto do terceiro, que dava cobertura aos comparsas mantendo distância).

Rogério, por sua vez, apontou Luis Fernando (nº 03) como o rapaz que se aproximou da vítima Simone e Jonathan (nº 01) como o roubador que ficou mais distante dos comparsas, aproximadamente vinte metros, dando-lhes cobertura. Quanto ao rapaz que lhe abordou, teve dúvida e não fez positivo reconhecimento (o não reconhecimento de Yago pela vítima Rogério não afasta o mais da prova colhida em instrução, que o aponta como um dos roubadores. A par da confissão judicial, da delação dos comparsas e de seu reconhecimento efetuado pela vítima Simone, o policial militar confirmou que um dos aparelhos celulares subtraídos foi apreendido em poder de tal agente).

Não se olvide que nos crimes contra o patrimônio, dentre eles o de roubo, as declarações das vítimas, quando firmes e harmônicas, têm grande valor probatório. Se de um lado os acusados tem razões óbvias para minimizar ou mesmo se eximir da responsabilidade criminal, por outro os ofendidos não tem motivos para prejudicar inocentes, a não ser que se apresente prova concreta de sua suspeição, ônus do qual a defesa não se desincumbiu.

Confira-se:

[...] “Segundo entendimento reiterado neste Tribunal Superior, nos crimes contra o patrimônio perpetrados na clandestinidade, sem a presença sensorial de terceiros, as declarações da vítima como espécie inculpada no art. 201 do Código de Processo Penal e permeada pelo sistema do livre convencimento motivado -, quando ulteriormente ratificadas em juízo e corroboradas, a exemplo, pela oitiva da autoridade policial, que, in casu, confirmou ter a vítima reconhecido o Agente como sendo o autor do delito de estelionato, gozam de destacado valor probatório, sobretudo quando evidenciam, com riqueza de detalhes, sem contradições e em confronto com os demais elementos probatórios colhidos na instrução processual, as circunstâncias em que realizada a empreitada criminosa, o que se harmoniza ao caso em apreço”. [...] (STJ, AgRg no AREsp 1383364/DF, Relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 30/04/2019).

A confissão judicial e a palavra das vítimas foram corroboradas, outrossim, no depoimento do policial militar João Coutinho da Silva Filho, que informou os passos da diligência encetada na data dos fatos para identificação da autoria:

Realizava patrulhamento e visualizou os acusados caminhando juntos pela via pública. Ao notar a presença policial os rapazes agiram de modo suspeito, acelerando o passo e olhando muitas vezes para trás, na direção da viatura. A equipe policial optou pela abordagem. Na posse de YAGO (nº 01 - as placas foram trocadas no depoimento do policial) foi localizado um dos aparelhos celulares subtraídos. Na posse de JONATHAN (placa nº 03) foi localizado o outro. LUIS FERNANDO (placa nº 02) portava aparelho celular não roubado. Inquiridos, inicialmente os agentes afirmaram que os bens eram de terceiros conhecidos, mas as informações eram divergentes.

Em dado momento, a vítima Rogério aproximou-se e noticiou o roubo de dois aparelhos celulares pelos acusados no ponto de ônibus onde estava juntamente com a vítima Simone. Dentre os três aparelhos celulares apreendidos em poder dos agentes, Rogério reconheceu o que dele havia sido subtraído. A equipe policial apurou que, dos dois bens restantes, um deles havia sido roubado da vítima Simone.

Os três réus, então, confessaram a prática do delito e foram encaminhados à Delegacia de Polícia.

O policial não está legalmente impedido de depor e o valor de seu depoimento não pode ser sumariamente desprezado, constituindo sólido esteio para o édito

condenatório (STF - HC 73.518/SP Rel. Min. CELSO DE MELLO DJU 18.10.1996 p. 39.846).

Os depoimentos dos policiais devem ser cridos até prova em contrário, pois não teria sentido o Estado credenciar agentes para exercer serviço público de investigação, repressão ao crime e garantia da segurança da sociedade para, ao depois, negar-lhes crédito quando fossem dar conta de suas tarefas.

Não se pode recusar eficácia probante aos testigos da testemunha que, como outro qualquer, constituem importante elemento de convicção, servindo seus dizeres, à mingua e circunstâncias aptas a lhes comprometer a credibilidade, para a formação do convencimento judicial.

Configurada a causa de aumento de pena prevista no inciso II do §2º do Código Penal.

A comparsaria entre os réus ficou provada pelo modo como os agentes atuaram, em conjunto e com plena aderência de vontades. A par da divisão de tarefas relatada pelas vítimas, cada qual fez sua a ação do outro, sem oposição de qualquer obstáculo. Os agentes confessaram unidade de desígnios e propósito.

O delito de roubo consumou-se.

Este Juízo adota o entendimento dos Tribunais Superiores no sentido de que o momento da consumação do roubo é aquele em que se efetiva a subtração com emprego de violência ou grave ameaça, invertendo-se a posse, justamente o que se viu patenteado na hipótese dos autos.

A propósito:

“O roubo se consuma no instante em que o ladrão se torna possuidor da coisa móvel alheia subtraída mediante grave ameaça ou violência. Não é preciso que ele saia da esfera de vigilância do antigo possuidor, mas, ao contrário, basta que cesse a clandestinidade ou a violência, para que o poder de fato sobre a coisa se transforme de detenção em posse, ainda que seja possível ao antigo possuidor retomá-lo pela violência, por si só ou por terceiro, em virtude de perseguição imediata. Aliás, a fuga com a coisa em seu poder traduz inequivocamente a existência de posse. E a perseguição – não fosse a legitimidade do esforço imediato – seria ato de turbacão (ameaça) à posse do ladrão” (Rel. Min. MOREIRA ALVES – RT 677/428).

Visando uniformizar o entendimento acima exposto, o Colendo Superior Tribunal de Justiça editou a recente Súmula nº 582, com o seguinte teor:

“Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.”

Os réus subtraíram os aparelhos celulares de cada vítima e deixaram o local. Foram abordados aproximadamente 40 minutos depois e 700 metros do ponto de ônibus. Houve inversão da detenção em posse.

Finalmente, ficou provado que os réus, mediante única ação, atingiram, cientes de tal fato (conforme dinâmica relatada pelas vítimas e pelos acusados) dolosamente, o patrimônio de duas vítimas diferentes (um aparelho celular pertencente à vítima Simone e um aparelho celular pertencente à vítima Rogério).

As vítimas relataram condutas que demonstraram domínio dos acusados durante a ação criminosa.

Portanto, incide a regra do concurso formal de crimes, prevista no artigo 70, caput, do Código Penal, com relação ao crime de roubo.

É a posição pacífica de nossos Tribunais:

“Roubos praticados contra vítimas diferentes, no mesmo contexto fático, mediante uma única ação desdobrada em vários atos, constituem concurso formal de crimes e não crime único” (TJSP-Ver.-Rel. Bittencourt Rodrigues j.19.08.1997 RT750/606).

“Concurso formal de delitos Se, durante uma investida de um trio de roubadores, duas vítimas foram imobilizadas sob grave ameaça a mão armada e, por isso, tiveram os respectivos patrimônios desfalcados, houve concurso formal de delitos e não crime único” (TACRIM-SP-AC-Rel. Haroldo Luz JUTACRIM 99/76).

O quadro probatório contém elementos de convicção, de molde a não deixar dúvidas sobre a prática dos delitos descritos na denúncia pelos acusados.

Não se olvida a alegação dos acusados de que estavam sob efeito de droga e álcool durante a ação criminosa.

Ainda que fosse adotada como verdadeira, a premissa não teria o condão de afastar a culpabilidade dos réus.

Em Juízo, os acusados não apresentaram indicativo apto a revelar comprometimento da capacidade cognitiva comprometida em razão do uso de entorpecentes e álcool. Pelo contrário, revelaram-se lúcidos e eloquentes, relatando suas versões dos fatos de forma concatenada e segura.

Presos desde 19 de maio p.p, os réus não declararam alteração comportamental ou de saúde típica de quadro de dependência química. E afastaram dependência química em Juízo, afirmando que conseguem não consumir droga ou álcool por vontade própria. Conforme preceitua o art. 28, inciso II, do Código Penal, a embriaguez, voluntária ou culposa, ausente prova em sentido contrário, pelo álcool ou substância de efeitos análogos, não exclui a imputabilidade penal. No referido dispositivo legal, o Estatuto Repressivo adotou a teoria da actio libera in causa, "segundo a qual, considera-se imputável quem se põe em estado de inconsciência ou de incapacidade de autocontrole, seja dolosa ou culposamente, e nessa situação comete o crime" (TJMG, AC1.0352.03.007518-3/001, Rel. Des^a MARIA CELESTE PORTO, DJ 24/2/2007).

Finalmente, em debates, a defesa menciona dificuldade financeira. Tal circunstância por si só, não configura a discriminante do estado de necessidade. Há que se comprovar não apenas a miserabilidade, mas também que a conduta criminosa foi a derradeira para a sobrevivência do agente, sob pena de se acolher a prática criminosa como meio de vida.

Aos réus cabia a prova de tais requisitos, ou seja, estado de extrema penúria e a inadiável necessidade de se alimentar, ônus do qual não se desincumbiram a contento (CPP, art.156).

Dessarte, os réus realizaram condutas típicas, antijurídicas e, presente a culpabilidade, impõem-se-lhes a condenação e a pena, que passo a dosar, nos termos do artigo 68 do Código Penal.

As circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal não são totalmente desfavoráveis aos réus, primários e sem antecedentes criminais. Não se sobressai no fato em tela maior grau de censurabilidade na conduta dos agentes, que se manteve apenas nos moldes inerentes aos tipos penais em espécie.

Assim, fixo a pena base de cada acusado e para cada crime de roubo no mínimo legal de 04 anos de reclusão e pagamento de 10 dias-multa.

Não há agravantes a considerar. Embora presente a confissão espontânea (art. 65, III, "d"), deixo de reduzir a reprimenda porque as atenuantes não permitem a sua fixação do mínimo legal previsto em lei para o crime (Súmula 231 do STJ).

Na terceira etapa da dosimetria, presente a causa de concurso de agentes, circunstância que evidentemente reduziu a capacidade de resistência das vítimas, intimidando-as e impondo-lhes maior temor, elevo a pena em 1/3, índice legal mínimo, fixando-as em 05 anos e 04 meses de reclusão e pagamento de 13 dias-multa, para cada réu e para cada delito de roubo.

Reconhecido o concurso formal crimes (praticados dois delitos de roubo no mesmo contexto fático, cientes os acusados de tal circunstância), elevo a pena de um deles, pois idênticas, em 1/6, fixando-as definitivamente em 06 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão e pagamento de 26 dias-multa (CP, art.72), para cada réu.

Nesta linha:

"A PENA APLICADA HÁ DE SOFRER MAJORAÇÃO COM O ACRÉSCIMO DECORRENTE DO CONCURSO FORMAL PROPORCIONAL AO NÚMERO DE DELITOS, NECESSÁRIA À REPREENSÃO E REPROVAÇÃO PELA EXTENSÃO DOS DANOS DECORRENTES DA CONDUTA APELAÇÃO. (...) - No concurso formal, o número de infrações é que determina o aumento da pena. A existência de duas vítimas autoriza o aumento no mínimo (um sexto), enquanto a presença de sete ou mais o eleva para o máximo, metade" (TJDF 20010510057180APR, Relator EVERARDS MOTA E MATOS, 1ª Turma Criminal, julgado em 13/11/2002, DJ 26/02/2003 p. 65 sem grifos no original).

Não há causa de diminuição de pena.

O valor de cada dia-multa será calculado no valor unitário mínimo e será atualizado nos termos do parágrafo 2º do artigo 49 do Código Penal, desde a data da infração (RT 628/338).

Para início de cumprimento da pena privativa de liberdade, fixo o regime inicial semiaberto. É o que se mostra adequado à consecução das finalidades da sanção penal, considerada a gravidade CONCRETA do delito, as circunstâncias nas quais foram praticados os crimes e suas consequências, que bem demonstram a ousadia e periculosidade dos réus, o que reclama reação proporcional e seguramente eficaz.

De outra parte, observando-se os critérios previstos no art. 59 do Código Penal, deve ser ponderado que, na hipótese em tela, o delito, embora grave, não foi praticado mediante violência física contra as vítimas, os acusados não portavam arma de fogo (simularam), confessaram o crime nas duas etapas da persecução penal e não ostentam antecedentes na Vara da Infância e Juventude ou quando alcançada a maioridade penal. São primários. A fixação da modalidade intermediária atende às finalidades da sanção penal.

Evidentemente, as circunstâncias do delito e suas desfavoráveis condições subjetivas apontam que a concessão de qualquer benesse (CP, arts.44 e 77), a par de ausentes requisitos objetivos e subjetivos, descaracterizaria a eficácia intimidante da pena, incentivando a reiteração das condutas.

Não se olvida que a Lei nº 12.736/12 incluiu o artigo 387, §2º, do Código de Processo Penal, permitindo ao (à) Juiz(íza) o desconto, na sentença, do tempo de prisão provisória, prisão administrativa ou internação no total de pena imposta. Ocorre que referida alteração apenas tem razão de ser quando o regime é fixado unicamente com base no quantum da pena imposta sem a influência de qualquer circunstância como as do artigo 59 do Código Penal ou a reincidência, o que não se vê patenteado no caso em tela.

Ainda que se entenda que o tempo de prisão processual deva ser descontado para a aplicação do artigo 33, §2º, do Código Penal, no caso dos autos o regime foi fixado não em razão do quantum, com base no artigo 33, §3º, do Código Penal. Há circunstâncias a influenciarem no regime e que justificam a modalidade mais gravosa.

Acerca do assunto, ainda merece destaque o seguinte julgado emanado do E. TJSP, que já teve a oportunidade de se manifestar sobre a detração:

“É inviável em sede de apelação a aplicação do disposto no artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal. Deve o juízo da execução se manifestar inicialmente a respeito de eventual detração, primeiramente porque não se tem informações, aptas a embasar decisão segura, a respeito da real situação carcerária do recorrente, e principalmente para não violar o princípio constitucional do duplo grau de jurisdição, não convencendo a tese defensiva de revogação tácita da competência do juiz da execução para conhecer da matéria” (TJSP - 5ª Câmara Criminal - Apelação Criminal nº. 3002467-98.2013.8.26.0565 - Rel. Des. Tristão Ribeiro - j. 02.07.2015, v.u.).

Neste cenário, a detração constitui fator a ser considerado para fins de progressão no Juízo da Execução.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido do Estado e o faço para declarar os réus:

- a) LUIS FERNANDO CECCATO MESQUITA, qualificado nos autos, como incurso no artigo 157, §2º, inciso II (concurso de agentes), por duas vezes, c.c artigo 70, caput, ambos do Código Penal, razão pela qual a CONDENO ao cumprimento de pena privativa de liberdade de 06 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 26 dias-multa (CP, art.72), no valor unitário mínimo;
- b) YAGO OLIVEIRA DOS SANTOS, qualificado nos autos, como incurso no artigo 157, §2º, inciso II (concurso de agentes), por duas vezes, c.c artigo 70, caput, ambos do Código Penal, razão p'ela qual a CONDENO ao cumprimento de pena privativa de liberdade de 06 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 26 dias-multa (CP, art.72), no valor unitário mínimo;
- c) JONATHAN PEREIRA DOS SANTOS, qualificado nos autos, como incurso no artigo 157, §2º, inciso II (concurso de agentes), por duas vezes, c.c artigo 70, caput, ambos do Código Penal, razão pela qual a CONDENO ao cumprimento de pena privativa de liberdade de 06 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto,

e pagamento de 26 dias-multa (CP, art.72), no valor unitário mínimo, conforme retro detalhado.

Os réus responderam ao processo presos, convertidas as prisões em flagrante em preventivas (págs.59/63).

Mantenho as prisões preventivas dos acusados.

Não se olvida a excepcionalidade da custódia cautelar, destinada à eficácia instrumental do processo, à garantia da ordem pública e à aplicação da lei penal. Na espécie, estão presentes os requisitos da prisão preventiva.

O fumus commissi delicti vem consubstanciado nas declarações da vítima, no depoimento do policial militar, nas confissões dos réus e na presente condenação. O periculum libertatis consubstancia-se na gravidade CONCRETA dos delitos praticados pelos agentes.

As circunstâncias dos dois crimes de roubo, praticados mediante superioridade numérica e com simulação de emprego de arma de fogo, apontam periculosidade apta a demonstrar que as medidas cautelares previstas na legislação processual penal não se mostraram adequadas e suficientes para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal. Não teriam idêntico efeito garantidor, sendo imprescindível para a eficácia da persecução penal a manutenção da prisão preventiva.

Nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, os réus não poderão apelar em liberdade. Expeça-se o necessário e recomendem-se os réus na prisão onde se encontram recolhidos.

Autorizo a expedição de guia de recolhimento provisória.

Em caso de interposição de recurso por qualquer das partes, a prisão preventiva será convertida em execução provisória, nos moldes do Provimento 06/2000 c.c. o art. 470 das NSCGJ, e pelo disposto no art. 8º da Resolução 113/2010 do CNJ.

Inexiste prejuízo aos sentenciados quanto a eventuais benefícios (RHC 111.134/PA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T. STJ, DJe 16/09/2019) e não se cogita constrangimento ilegal com a ratificação do decreto de prisão preventiva, máxime pela satisfação dos pressupostos estampados na legislação de regência.

Considerando a fundamentada revisão da custódia cautelar nesta sentença, há inequívoca interrupção do prazo de 90 (noventa) dias, que encontra previsão no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal (redação dada pela Lei Federal 13.964/2019). Assim, inicia-se a contagem de novo interregno de revisão de manutenção da prisão preventiva a partir da presente data.

Oportunamente, comunique-se ao Cartório Distribuidor e IIRGD.

Após o trânsito em julgado desta sentença:

- a) lance-se o nome dos réus no rol dos culpados e expeçam-se guia definitiva;
- b) Oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral, comunicando a condenação dos réus, com sua devida identificação, para cumprimento do disposto no artigo 15, III, da Constituição da República;

Custas pelos réus, no valor equivalente a 100 (cem) UFESP's, nos termos do artigo 4º, §9º, "a", da Lei nº 11.608/03, cuja exigibilidade está suspensa nos termos do artigo 98, §3º, do Novo Código de Processo Civil.

P.I.C.

São Bernardo do Campo, 11 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA